

《[문제1] 甲은 A자동차 주식회사(이하 'A회사'라 한다) B대리점을 설립하여 자동차 판매업을 영위하고 있다. B대리점에서 카마스터(Car Master)로 근무하는 10명 중 乙, 丙, 丁, 戊(이하 이들 4명을 '이 사건 카마스터들'이라 한다)는 甲이 미리 마련한 정형화된 형식의 계약서를 통해 여러 해에 걸쳐서 매년 자동차 판매용역계약을 체결하고 A회사 자동차 판매, 수금, 채권관리 등의 업무를 수행하는 자동차 판매원이다. 甲과 이 사건 카마스터들 사이의 판매용역계약서에는 계약 해지사유로 ① 카마스터의 영업실적이 극히 부진하여 계약을 존속시킴이 부적합한 경우, ② 카마스터의 고의 또는 중대한 과실로 甲의 명예를 훼손하거나 영업상 손실을 가졌을 경우, ③ 甲이 정한 판매조건 및 판매지침을 위반하는 경우, ④ 카마스터에 대한 파산선고, 압류, 가압류, 가처분 등이 있는 경우 4가지를 규정하고 있다. 이 사건 카마스터들은 A회사가 甲에게 판매수수료를 지급하면, 甲과 이 사건 카마스터들의 자동차 판매용역계약에 따라 판매수수료 중 일정 금액을 판매수당으로 지급받는다. 이 사건 카마스터들은 기본급이 없고, 판매수당에서 세율 3.3%의 사업소득세를 내고 있다. A회사와 甲 사이에 작성된 판매대리점 계약서는 다른 회사 자동차 판매행위, A회사의 영업과 동종 영업을 목적으로 하는 업체에 이중 등록하는 행위 등을 금지행위로 정하고 있다. 이 사건 카마스터들은 甲이 소집하는 오전 조회, 긴급회의에 참석하여 표준업무지침, 판매목표, 영업 관련 지시나 교육 등을 받고, 甲이 작성한 당직표에 따라 당직 근무를 서면서 B대리점을 찾아오는 손님을 대상으로 자동차 판매행위를 하며, 그 외에는 외근을 통해 자동차 판매행위를 한다. 한편, 자동차 판매를 위해 이 사건 카마스터들에게 부여된 사번은 甲의 요청에 의해서 A회사가 등록·삭제를 할 수 있게 되어 있다. 이 사건 카마스터들은 전국의 자동차 판매대리점에 근무하는 카마스터를 조직대상으로 하는 전국 단위의 C노동조합에 가입하였다. 그 후 얼마 지나지 않아 甲은 '영업실적 극히 부진', '소속 팀의 판매부진, 과음', '신원보증 지연, 지각 출근', '시장 점유율과 고객만족에 대한 인식 부족' 등을 이유로 들어 이 사건 카마스터들과 체결하였던 자동차 판매용역계약을 해지하였다(이하 '이 사건 계약 해지'라 한다). 이 사건 계약해지 이전 이 사건 카마스터들의 전년도 월 평균 판매대수는 각각 2대 이상으로 B대리점 전체 카마스터의 월 평균 판매대수와 유사하다. 甲은 이 사건 카마스터들에게 이 사건 계약 해지에 앞서, 위와 같은 해지사유에 대해서는 전혀 언급하지 않고 오로지 C노동조합 탈퇴만을 중용하다가 이 사건 카마스터들이 C노동조합을 탈퇴하지 아니하자 위와 같은 해지사유를 들어 자동차 판매용역계약을 해지하였다. 그리고 甲은 일방적으로 이 사건 카마스터들의 사번이 삭제되도록 하여 더 이상 이 사건 카마스터들이 근무할 수 없도록 조치하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 甲은 이 사건 카마스터들이 개인사업자들이므로 노동조합 및 노동관계조정법상 근로자라고 볼 수 없다고 주장한다. 甲의 주장이 타당한지에 대하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 자동차 대리점에 근무하는 판매원의 노동조합법상 근로자성 판단 기준

I. 문제의 제기

- 사안은 甲이 설립한 자동차 판매대리점에서 형식적 판매용역계약을 체결하고 자동차 판매업무 등을 수행하는 카마스터들의 계약을 甲이 일방적으로 해지하고, 이들을 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 근로자가 아니라고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <카마스터로 근무하는 乙, 丙, 丁, 戊 이 甲과 체결한 자동차 판매용역계약의 형식적 성격에도 불구하고 노조법상 근로자에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점과 관련하여 甲의 주장이 타당한지에 대해 논한다.

II. 노조법상 근로자 개념 및 판단 기준

1. 노조법상 근로자의 개념

- "노조법 제2조 제1호"는 근로자를 직업의 종류를 불문하고 임금·급료 기타 이에 준하는 수입에 의하여 생활하는 자로 정의하고 있다. 이는 근로기준법상 근로자 개념보다 넓은 개념으로, 현실적인 고용관계가 없더라도 노동3권을 보장할 필요가 있는 자를 포함한다.

2. 근로자성 판단의 법리

(1) 소득 의존성

- 노무제공자의 소득이 특정 노무이용자에게 주로 의존하고 있는지 여부이다.

(2) 필수적 인력

- 노무이용자가 노무제공자의 업무 내용을 정하고, 노무제공자가 노무이용자의 사업 수행에 필수적인 인력으로 통합되어 있는지 여부이다.

(3) 업무의 지휘·감독

- 노무이용자가 노무제공자에게 어느 정도의 지휘·감독권을 행사하는지 여부이다.

(4) 업무의 대체성

- 노무제공자가 노무이용자의 승낙 없이 제3자를 고용하여 업무를 대행하게 하거나 자기의 계산으로 사업을 영위하는 등 독립 사업자로서의 실질을 갖추었는지 여부이다.

(5) 계속성과 전속성

- 노무제공 관계의 계속성과 전속성 여부이다.

3. 판례의 태도

- "판례"는 노조법상 근로자에 해당하는지 여부를 특정 노무제공자와 노무이용자 사이의 관계가 노동3권을 보장할 필요가 있는 정도의 종속관계에 있는지에 따라 판단한다. 이때 종속관계는 단순히 지휘·감독의 유무를 넘어 경제적·조직적 종속성을 종합적으로 고려한다.

III. 사안의 적용

1. 경제적·조직적 종속성 검토

(1) 사업에의 편입 및 통합

- 이 사건 카마스터들은 甲이 소집하는 오전 조회와 긴급회의에 참석하여 지시를 받고, 甲이 작성한 당직표에 따라 대리점에서 근무한다. 또한, A회사로부터 사번을 부여받아 등록·삭제가 관리되는 등 B대리점 및 A회사의 영업 조직에 필수적인 인력으로 통합되어 있다.

(2) 업무 내용의 결정 및 지휘·감독

- 카마스터들은 甲으로부터 표준업무지침, 판매목표, 영업 관련 교육 등을 받으며, 甲이 정한 판매조건 및 지침을 위반할 경우 계약 해지 사유가 된다는 점에서 업무의 구체적 지시와 통제가 존재한다.

2. 독립 사업자 성격 유무 검토

(1) 계약의 형식과 실질

- 형식적으로는 판매용역계약이며 기본급이 없고 사업소득세를 납부하지만, 이는 사용자가 경제적 우위를 이용하여 임의로 정할 수 있는 사항에 불과하다. 카마스터들은 여러 해에 걸쳐 매년 계약을 갱신하며 계속적·전속적으로 노무를 제공해 왔다.

(2) 독립성 결여

- 판매대리점 계약서에 따라 타사 자동차 판매나 이중 등록이 금지되어 있어 전속성이 강하며, 카마스터들이 스스로 제3자를 고용하여 판매 업무를 대신하게 할 수 있는 독립적 사업 구조를 갖추었다고 보기 어렵다.

3. 노동3권 보장의 필요성 검토

- 이 사건 계약 해지의 과정을 보면, 甲은 카마스터들의 노동조합 가입을 이유로 탈퇴를 종용하다가 해지를 단행하였다. 이는 전형적인 노사 간의 갈등 양상으로, 카마스터들이 단결권 등을 보장하여 사용자 측과 대등하게 교섭할 필요성이 매우 높음을 시사한다.

IV. 결론

- 사안의 카마스터들은 비록 형식상 개인사업자의 외관을 갖추었으나, 실질적으로는 甲의 사업에 편입되어 지휘·감독을 받으며 경제적으로 의존하는 종속적 관계에 있다. 따라서 이들은 "노조법 제2조 제1호"가 정한 근로자에 해당한다고 봄이 타당하다. 결과적으로 이 사건 카마스터들이 개인사업자이므로 노조법상 근로자가 아니라는 甲의 주장은 법리적으로 타당하지 않다.